

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1408/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายนิรัตน์ รอดพยัคฆ์ กับพวก

จำเลย

นายวีระศักดิ์ เนตรสุขแสง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 10

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา โปรดนำคดีขึ้นพิจารณาให้ถึงที่สุดเพื่อจำเลยจะได้รับประโยชน์ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ เช่นการได้รับพระราชทานอภัยโทษ เป็นต้น และขอให้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องส่งสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา อย่างละ 1 ฉบับ โดยยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมเพราะเหตุยากจน ให้แก่จำเลยที่เรือนจำกลางบางขวางภายในเวลาอันควรเพื่อนำไปประกอบการทำเรื่องราว เช่น ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาพิเศษ เป็นต้น

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,15,66,102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 25 ปี ให้ริบเฮโรอีนของกลาง ส่วนรถยนต์และพวงกุญแจรถของกลางให้คืนเจ้าของ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 95,94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ